



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2017.0000279637

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0001569-19.2015.8.26.0549, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em que é apelante ROBERVAL DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERNANDO SIMÃO (Presidente) e OTAVIO ROCHA.

São Paulo, 19 de abril de 2017.

FREITAS FILHO

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Apelação nº 0001569-19.2015.8.26.0549

Apelante: ROBERVAL DE OLIVEIRA

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Comarca: Santa Rosa de Viterbo

Voto nº 15671

Lesão corporal e violência doméstica – Artigo 129, § 9º, do Código Penal - Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório - Pena e regime mantidos - Recurso desprovido.

Vistos.

Conforme informações contidas na denúncia e no acervo probatório, em 23 de agosto de 2015, por volta das 23h00, na Rua Santa Terezinha, no município de Santa Rosa do Viterbo, o apelante **ROBERVAL DE OLIVEIRA** ofendeu a integridade corporal da sua companheira JOSIANE APARECIDA DA SILVA, causando-lhe lesão corporal de natureza leve.

Em sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Rosa do Viterbo/SP, o apelante foi condenado à pena de 03 meses de detenção, em regime aberto, pela prática da conduta descrita no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Inconformado, apela a defesa pleiteando, em síntese, absolvição por insuficiência de provas.

Bem processado o recurso, com a apresentação de contrarrazões (fls. 114/116), opinou a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo seu desprovimento (fls. 127/130).

É o relatório.

O apelo da defesa é inatendível.

Consta nos autos que o apelante e a vítima conviveram maritalmente por cerca de nove anos, sendo que dessa relação tiveram um filho de nome Rafael, à época dos fatos com seis anos de idade.

Porém, a relação amorosa era marcada por constantes atos de violência pelo recorrente, especialmente quando se alcoolizava, praticando agressões físicas e verbais contra a ofendida.

Ocorre que, na data dos fatos, o acusado e a vítima estavam em um churrasco na casa da testemunha MARIA ELAINE SANTOS e, durante a festa, a ofendida foi tomar um copo de cerveja, mas, sem qualquer razão aparente, foi impedida pelo réu, iniciando-se uma discussão. Ato contínuo, o apelante agrediu fisicamente a vítima, desferindo-lhe um soco no rosto.

Em razão da agressão, a ofendida

sofreu edema em órbita ocular direita e hematoma em órbita ocular esquerda, conforme se depreende do relatório médico, fotografia e exame de corpo de delito.

A vítima registrou ocorrência na Delegacia de Polícia e requereu medidas protetivas, que foram concedidas pelo Juízo. Posteriormente, ante a reconciliação do casal, tais medidas foram revogadas.

A materialidade do crime restou comprovada diante do boletim de ocorrência de fls. 02/03, medidas protetivas e urgência de fl. 05, receituário médico de fl. 25, foto de fl. 26, auto de exame de corpo de delito de fls. 37/38, bem como das demais provas produzidas durante a instrução criminal.

A autoria do delito também é incontestada.

O apelante ROBERVAL DE OLIVEIRA foi interrogado em sede policial, onde admitiu ter agredido fisicamente a vítima, declarando que a ofendida “veio por cima tentando agredi-lo, e de imediato passou a bater nela” (fl. 33).

Posteriormente, ouvido sob o crivo do contraditório, narrou que, na verdade, na data dos fatos, ele e a ofendida estavam em um churrasco, quando esta tentou tomar pinga

(aguardente de cana), mas a impediu, o que fez com que a vítima ficasse nervosa e o agredisse, razão pela qual a empurrou para se defender, o que, provavelmente, fez com que ela se lesionasse (fl. 98).

Contudo, a versão exculpatória do recorrente, ao contrário, restou isolada no contexto fático-probatório.

A vítima JOSIANE APARECIDA DA SILVA relatou que havia bebido com o réu na data dos fatos, sendo que foram à casa da amiga Eliane, onde havia um churrasco, e, após conversas sobre fatos passados, disse algo ao acusado, que se irritou, e, quando ela anunciou que beberia pinga, o apelante se irritou ainda mais, e, em dado momento, este tentou desferir-lhe um soco, momento em que se defendeu com uma toalha, mas, mesmo assim, o recorrente desferiu-lhe um soco no rosto, fato que a fez cair e foi embora até o hospital, sozinha (fl. 96).

A testemunha MARIA ELIANE SANTOS não presenciou a agressão, embora tenha referido ao desentendimento entre réu e ofendida ocorrido em sua casa, na data dos fatos (fl. 97).

As provas colhidas sob o crivo do contraditório corroboraram integralmente os fatos narrados na denúncia.

Os depoimentos da vítima e da

testemunha são coesos e harmônicos. E, ademais, elas não tinham qualquer motivo para atribuir crime de tal gravidade a pessoa inocente, sendo que nada de concreto nesse sentido foi demonstrado.

Este é o entendimento do doutrinador Tourinho Filho:

“A vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo, estará apta a prestar necessários esclarecimentos à justiça.” (Processo Penal, 3º volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259).

Ademais, o auto de exame de corpo de delito de fls. 37/38 chegou à conclusão de que houve ofensa à integridade corporal da vítima, consistente em “edema em órbita ocular direita e hematoma em órbita ocular esquerda”.

O conjunto probatório é robusto e harmônico, não restando dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime. Deste modo, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

O juiz *a quo* aplicou a pena na sentença, condenando o apelante acima da pena-base, perfazendo 04 meses de detenção, tendo em vista as circunstâncias do delito, o qual ocorreu em ambiente de festa, expondo a vítima à situação vexatória e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

humilhante.

O magistrado *a quo* considerou ter ocorrido confissão, razão pela qual reduziu a pena para o patamar mínimo legal, restando definitiva em 03 meses de detenção.

Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, foi decidido pelo regime aberto, conforme preconiza o artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.

Ante o exposto, pelo meu voto, **NEGO PROVIMENTO** ao apelo, mantida a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

Aguinaldo de **FREITAS FILHO**
RELATOR